

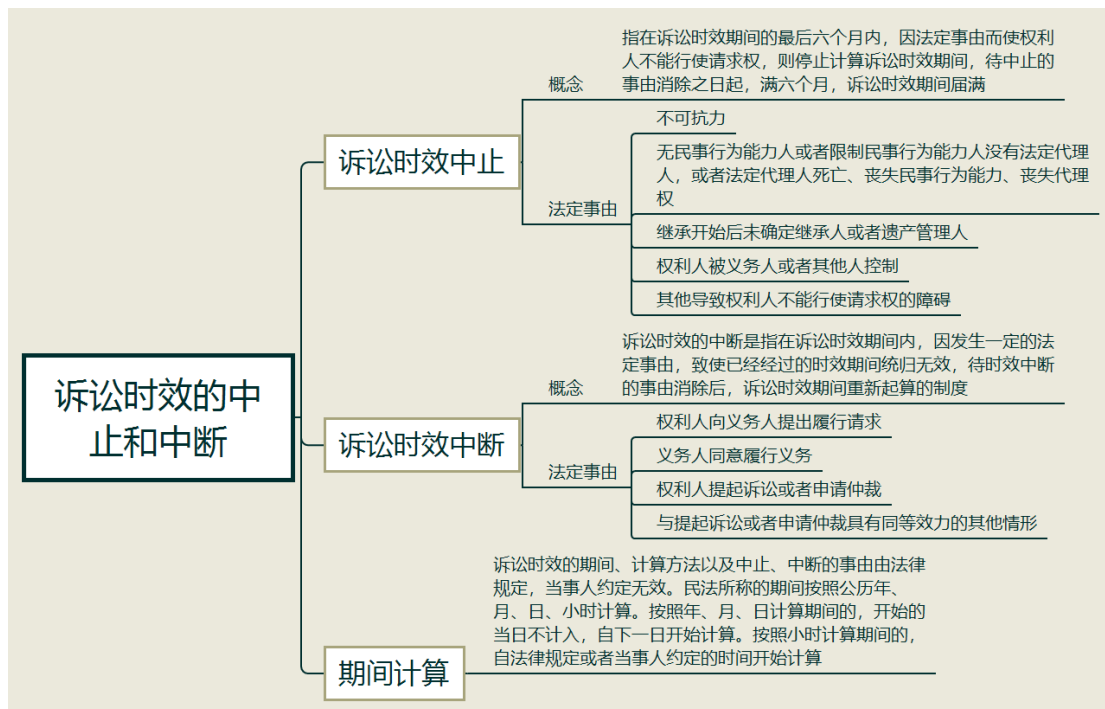
法律常识

Day5: 民法-诉讼时效的中止和中断

【学习重点】诉讼时效中止和中断的法定事由

【建议用时】45 分钟以内

【重要考点导图梳理】



【填空练习】

1. 诉讼时效中止是指在诉讼时效期间的最后____个月内，因法定事由而使权利人不能行使请求权，则停止计算诉讼时效期间，待中止的事由消除之日起，满____个月，诉讼时效期间届满。

2. 诉讼时效中止的法定事由：

(1) 不可抗力；

(2) 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有____，或者____死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；

(3) 继承开始后未确定____或者____；

(4) 权利人被义务人或者其他控制；

(5) 其他导致权利人不能行使请求权的障碍。

3. 诉讼时效的中断是指在诉讼时效期间内，因发生一定的法定事由，致使已经经过的时效期间统归无效，待时效中断的事由消除后，诉讼时效期间_____的制度。

4. 诉讼时效中断的法定事由：

(1) 权利人向义务人提出_____；

(2) 义务人同意_____；

(3) 权利人_____或者_____；

(4) 与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

5. 诉讼时效的期间、计算方法以及中止、中断的事由由法律规定，当事人的约定_____。
民法所称的期间按照公历年、月、日、小时计算。按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自_____开始计算。按照小时计算期间的，自法律规定或者当事人约定的时间开始计算。

(答案见思维导图，请回归导图比对记忆。)

【快速判断】

1. 诉讼时效中止是指在诉讼时效期间的最后九个月内，因法定事由而使权利人不能行使请求权，则停止计算诉讼时效期间，待中止的事由消除之日起，满九个月，诉讼时效期间届满。

2. 不可抗力属于诉讼时效中断的法定事由。

3. 权利人向义务人提出履行请求会导致诉讼时效中止。

4. 诉讼时效的期间、计算方法以及中止、中断的事由由法律规定，也可以由当事人约定。

5. 按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日开始计算。

(答案：1.错误；2.错误；3.错误；4.错误；5.正确。温故知新，强化记忆，具体错误在何处，请回归导图认真比对哦!)